



Resolución Directoral N° 000003- 2021

TOCACHE, 04 ENE 2021

VISTOS: El informe N° 003-2021-GRSM-DRE/DO-OO-UE303/UGA, los

documentos adjuntos, y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 15° del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público, dispone que "La contratación de un servidor para realizar labores administrativas de naturaleza permanente no puede renovarse por más de tres años consecutivos. Vencido este plazo, el servidor que haya venido desempeñando tales labores podrá ingresar a la Carrera Administrativa, previa evaluación favorable y siempre que exista la plaza vacante, reconociéndosele el tiempo de servicios prestados como contratado para todos sus efectos";

Que, de acuerdo con el artículo 39° del Reglamento de la Carrera Administrativa, aprobado por Decreto Supremo N° 005-90-PCM, establece que "La contratación de un servidor para labores de naturaleza permanente será excepcional; procederá solo en caso de máxima necesidad debidamente fundamentada por la autoridad competente. (...)";

Que, de acuerdo con el numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto de Urgencia N° 016-2020, Decreto de Urgencia que establece medidas en materia de los recursos humanos del sector público, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 23 de enero de 2020, las UGEL/DRE se encuentran prohibidas de proceder con la contratación bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276;

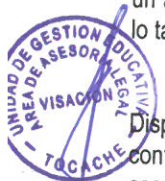
Que, al respecto la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, en su condición de ente rector del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos que define, implementa y supervisa las políticas de personal de todo el Estado, se ha pronunciado en su Informe Técnico 001499-2020-SERVIR-GPGSC, sobre la ampliación de contratos bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276, señalando en el numeral 2.7 que: "...", es pertinente indicar que aquellos casos en que los servidores [contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276] hubieran cumplido un año ininterrumpido de servicios antes del 23 de enero de 2020, les alcanzará la protección prevista por la Ley N° 24041. Por lo tanto, las entidades deberán renovar automáticamente dichos contratos cada año";

Que, de otra parte, el artículo 1 de la Ley N° 24041, derogado por la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto de Urgencia N° 016-2020, establecía que "Los servidores públicos contratados para labores de naturaleza permanente, que tengan más de un año ininterrumpido de servicios, no pueden ser cesados ni destituidos sino por las causas previstas en el Capítulo V del Decreto Legislativo N° 276 y con sujeción al procedimiento establecido en él, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 15 de la misma ley";

Que, de acuerdo con los artículos 4 y 5 del Decreto Supremo N° 015-2002-ED, Reglamento de Organización y Funciones de las Direcciones Regionales de Educación y de las Unidades de Gestión Educativa, tanto las Direcciones de Educación Regional (DRE) como las Unidades de Gestión Educativa Locales (UGEL) se encargan de la administración de los recursos humanos a su cargo, por lo que, la máxima autoridad administrativa es la responsable para autorizar la renovación de los contratos del personal que presta servicios en las instituciones educativas públicas, bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276;

Que, mediante el Informe N° 003-2021-GRSM-DRE/DO-OO-UE303/UGA de la Oficina de Recursos Humanos (o la que haga sus veces) concluye que corresponde renovar automáticamente el contrato por el ejercicio presupuestal 2021, bajo la modalidad de servicios personales, a favor de los servidores que se encuentran comprendidos en el Régimen Laboral del Decreto Legislativo N° 276, en las mismas condiciones que estuvieron contratados el año 2020, por haberles alcanzado la protección prevista por la Ley N° 24041 y;

Que, con los vistos de los Jefes de las Áreas de Gestión Administrativa e Institucional y del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica o los que hagan sus veces de la UGEL Tocache



SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- RENOVAR EL CONTRATO, por servicios personales del/de la servidor/a del régimen laboral del Decreto Legislativo N° 276, por el ejercicio presupuestal 2021, que a continuación se detalla:

1.1. DATOS PERSONALES:

APELLIDOS Y NOMBRES : URRUCHI REYNOSO, LUIS ENRIQUE
FECHA DE NACIMIENTO : 9/07/1961
DOC. DE IDENTIDAD : D.N.I. N° 19811569
CODIGO MODULAR : 1019811569
REGIMEN PENSIONARIO : A.F.P. - INTEGRA
CUISSP : 224691LURUN3 FECHA DE AFILIACION : 22/04/1994

1.2. DATOS DE LA PLAZA:

INST. EDUCATIVA / SEDE : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL TOCACHE
CODIGO DE PLAZA : 1121111251C2
CATEGORIA REMUNERATIVA : PE
CARGO : INGENIERO I
JORNADA LABORAL : 40
NIVEL O MODALIDAD DE LA I.E : Administración

1.3. DATOS DEL CONTRATO:

N° RESOLUCION QUE APROBÓ EL CONTRATO (2020) : 002359-2019
FECHA DE INICIO DEL VÍNCULO LABORAL : 1/01/2021

ARTICULO 2º.- PRECISAR, que la renovación del contrato será en las mismas condiciones que estuvo contratado en el año 2020, correspondiéndole continuar percibiendo su remuneración e incentivo en los montos establecidos y vigentes para los respectivos niveles o categorías remunerativas.

ARTICULO 3º.- NOTIFICAR, la presente resolución Directoral a los interesados para su conocimiento y fines.

Regístrese y comuníquese.


LIC. WALTER ANACLETO SANTIVÁÑEZ BERNARDO
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL
UGEL Tocache

WASB/DUGEL
DCRV/JO
KVSG/EA-I
SVTMTA